

次のⅠ及びⅡの【見解】は、逮捕状が発付されている被疑事実についての緊急逮捕の可否に関するものである。次のアからオまでの【記述】のうち、Ⅰの見解について述べたものには1を、Ⅱの見解について述べたものには2を選びなさい。

【見 解】

- Ⅰ. 緊急逮捕は許されない。
- Ⅱ. 緊急逮捕の要件さえ備わっていれば、緊急逮捕も許される。

【記 述】

- ア. この見解に対しては、二重逮捕の危険を生ぜしめるのではないかという批判がある。
- イ. 逮捕後にできる限り速やかに逮捕状を示すことができないことが予想されれば、逮捕状の緊急執行は相当でないから、この見解によれば、手元に逮捕状を有しない司法警察員がいわゆる指名手配の対象となっている被疑者を発見したとしても、被疑者を直ちに逮捕できないこともあり得る。
- ウ. この見解は、現行法上逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により逮捕の執行を義務付けられているわけではないことを根拠としている。
- エ. 逮捕状の緊急執行の場合、遅くとも勾留請求のときまでに逮捕状を被疑者に呈示する必要があるが、逮捕後の逮捕状の呈示が遅れた結果、法定の制限時間内に勾留請求ができなかったとしても、例外的に刑事訴訟法第206条により制限時間不遵守の免責を受け得る余地があるから、この見解に立ったとしても、実際上の不都合はない。
- オ. この見解に立ったとしても、いわゆる指名手配の対象となっている被疑者に関しては、逮捕状の発付を数通受けて要所に送付しておけば、被疑者を発見した場合に直ちに逮捕できないという結果を回避し得る。

No.43

緊急逮捕

正答率

H24-21

正解

ア 2

イ 1

ウ 2

エ 1

オ 1

71%

ア IIの見解について述べたものである

本記述は、二重逮捕の危険を生ぜしめるおそれがある見解について述べている。既に逮捕状が発付されているにもかかわらず、緊急逮捕が許されるとするIIの見解に対しては、不当な逮捕が繰り返され二重逮捕の危険を生ぜしめるのではないかという批判がなされている。したがって、本記述はIIの見解について述べたものである。

イ Iの見解について述べたものである

本記述は、逮捕状の緊急執行ができない場合に被疑者を直ちに逮捕することができなくなるおそれがある見解について述べている。逮捕状の緊急執行の場合、令状はできる限り速やかにこれを示さなければならないと規定されており（201条2項・73条3項但書）、上記の要請にかなった時点までに逮捕状の事後呈示をできないときは右逮捕手続は違法に帰するから、このような事態が予想されるときは逮捕状の緊急執行をするのは相当でない。そこで、このようなときには緊急執行はできないとした場合、さらに緊急逮捕も許されないとするIの見解に立つときは、被疑者を発見したとしても直ちに逮捕できないこともあり得る。よって、Iの見解からは、逮捕状の緊急執行ができない場合に被疑者を直ちに逮捕することができなくなるおそれがある。したがって、本記述はIの見解について述べたものである。

ウ IIの見解について述べたものである

本記述は、逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により逮捕の執行を義務付けられているわけではないことを根拠とする見解について述べている。現行法上逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により逮捕の執行を義務付けられているわけではないことからすると、必ずしも逮捕状によって逮捕をする必要はないことになる。このように考えると、緊急逮捕の要件さえ備わっていれば、緊急逮捕も許されるという見解が導かれる。よって、逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により逮捕の執行を義務付けられているわけではないことは、IIの見解の根拠となる。したがって、本記述はIIの見解について述べたものである。

エ Iの見解について述べたものである

本記述は、逮捕状の緊急執行後の令状呈示が遅れた結果として法定の制限時間内に勾留請求ができなかったとしても206条により実際上の不都合はないと主張する見解について述べている。被疑者の勾留は適法な逮捕手続を前提とするものであるから、遅くとも勾留請求の時までに逮捕状を呈示する必要がある（201条2項・73条3項）。ゆえに、緊急逮捕が許されないとすれば、逮捕状の緊急執行後の令状呈示が遅れた結果として、法定の制限時間内に勾留請求ができないという不都合が生じると考えられる。しかし、緊急逮捕は許されないという見解からは、例外的に206条により制限時間不遵守の免責を受ける余地があるから実際上の不都合はない、と主張されている。よって、Iの見解からは、逮捕状の緊急執行後の令状呈示が遅れた結果として法定の制限時間内に勾留請求ができなくなったとしても、206条により実際上の不都合はないと主張される。したがって、本記述はIの見解について述べたものである。

オ Iの見解について述べたものである

本記述は、逮捕状の発付を数通受けて要所に送付しておけば、被疑者発見時に直ちに逮捕できないという結果を回避し得るとする見解について述べている。逮捕状の緊急執行の場合、令状はできる限り速やかにこれを示さなければならないため、上記の要請にかなった時点までに逮捕状の事後呈示ができない事態が予想されるときは、逮捕状の緊急執行は相当でない。この点を重視し、緊急逮捕は許されないという見解に立てば、被疑者を発見しても直ちに逮捕できないという不都合が生じ得る。しかし、緊急逮捕は許されないという見解からは、指名手配の対象となっている被疑者について逮捕状の発付を数通受けて（規則142条1項7号）、要所に送付しておくことで上記不都合を回避し得ると主張されている。したがって、本記述はIの見解について述べたものである。